

Zmluva o dielo

na spracovanie „Územného plánu obce Horný Vadičov“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej v texte len „Zmluva“).

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Horný Vadičov
Sídlo organizácie:	Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov
Štatutárny orgán:	Mgr. Viera Lea Slivková – starostka
Zodpovedná osoba:	Mgr. Viera Lea Slivková
Kontakt:	tel.: 041/422 92 21 e-mail urad@hornyvadicov.sk
IČO:	00314030
DIČ:	2020553029
Bankové spojenie:	PRIMA BANKA, a. s.
IBAN:	SK34 5600 0000 0031 6649 9001

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	FYM Architecture, s.r.o.
Sídlo:	Bullova 17, 841 01 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. arch. Peter Szofka
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. arch. Peter Szofka
b) technických:	Ing. Daniel Hladniš
Zapísaná v:	Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 97991/B
IČO:	476 833 41
DIČ:	202 408 91 99
IČ DPH:	SK 202 408 91 99
Kontakt:	tel.: +421 905 607 624 e-mail: szofka@fym.sk
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
IBAN:	SK50 0200 0000 0037 7504 8054

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre obstarávateľa spracuje a dodá:

„Územný plán obce Horný Vadičov“ (ďalej len ÚPN)

2.2. Obstarávateľ sa zaväzuje, že dohodnutý predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie, podľa čl. 5 tejto zmluvy.

Čl. 3. Rozsah a spôsob spracovania predmetu zmluvy

3.1. Predmet zmluvy podľa čl. 2.1. bude spracovaný v zmysle § 7 – 9 a § 12 Zák. č. 50/1976 o ÚP a SP a dodaný v nasl. etapách:

- a/ **Prvá etapa** - Prieskumy a rozboru pre ÚPN,
- b/ **Druhá etapa** - Spracovanie návrhu zadania,
- c/ **Tretia etapa** - Spracovanie konceptu riešenia UP,
- d/ **Štvrtá etapa** - Návrh ÚPN,
- e/ **Piata etapa** - Čistopis ÚPN.

- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v spolupráci s obstarávateľom prerokovať jednotlivé časti ÚPD.
- 3.3. Pre účely zhotovenia UP je riešeným územím celé katastrálne územie obce Horný Vadičov. Základné údaje k riešenému územiu sú:

- a/. Počet obyvateľov obce: 1710
- b/. Rozloha územia obce: 20 810 000 m²
- c/. Počet súpisných čísiel: 650
- d/. Výhľadový počet obyvateľov: do 1800

*Obec Horný Vadičov nemá vyhlásenú pamiatkovú zónu, avšak v jej katastri sa nachádza územie európskeho významu Ladonhora vedené v národnom zozname území európskeho významu. Rozprestiera sa na nasledovných parcelách katastrálneho územia obce Horný Vadičov: 2427-časť, 2428-časť, 2429-časť, 2430, 2431, 2432-časť, 2487-časť, 2576-časť, 2624-časť, 2628-časť, 2629/1-časť, 2629/2, 2629/3, 2629/4, 2629/5-časť, 2629/7, 2629/8-časť, 2631/1-časť, 2631/54, 2668-časť, 2669-časť, 2674/1, 2674/2-časť, 2807/1-časť, 2807/2, 2809/2-časť, 2810-časť, 2811-časť, 2838/2-časť, 2868-časť, Parcely: 2628-časť, 2629/1-časť, 2629/8-časť. Územie bolo zaradené Opatrením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu, z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnom podloží (6210), Porasty borievky obyčajnej (5130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180) a druhov európskeho významu kunka žltobruchá (*Bombina variegata*), vlk dravý (*Canis lupus*), medveď hnedý (*Ursus arctos*), rys ostrovid (*Lynx lynx*).*

- 3.4. Obsah jednotlivých častí bude sa riadiť Vyhláškou MŽP SR č. 55/2001.

3.1. a/ **Prvá etapa** - Spracovanie prieskumov a rozborov podľa ustanovenia § 19c Stavebného zákona a § 7 Vyhlášky, ktoré budú tvoriť podklad na spracovanie zadania a na riešenie územnoplánovacej dokumentácie. Prieskumy a rozborov budú podľa ustanovenia § 7 Vyhlášky obsahovať textovú časť vrátane dopĺňajúcich tabuliek a grafov a grafickú časť. V rámci tejto etapy Zhotoviteľ spracuje problémový výkres (§ 7 ods. 3 Vyhlášky) a krajinnoekologický plán (§ 7 ods. 4 Vyhlášky).

3.1. b/ **Druhá etapa** - Spracovanie návrhu zadania, upraveného zadania a čistopisu zadania podľa ustanovenia § 20 Stavebného zákona a § 8 ods. 3 Vyhlášky. Zo zadania budú vyplývať hlavné ciele a požiadavky, ktoré je potrebné v novom UP riešiť, spolu s podrobnými požiadavkami na formu, rozsah a obsah spracovávaného UP. Rozpracované zadanie bude prekonzultované s objednávatelom. Po predložení návrhu zadania dôjde k jeho prerokovaniu v zmysle § 20 ods. 2 Stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný v rámci plnenia predmetu zákazky poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri prerokovávaní zadania a vyhodnotení vznesených pripomienok. Po vyhodnotení pripomienok spracuje Zhotoviteľ upravené zadanie. Po schválení zadania spracuje Zhotoviteľ čistopis zadania.

3.1. c/ **Tretia etapa** - Spracovanie konceptu riešenia UP v súlade s § 21 Stavebného zákona a §9 a §12 Vyhlášky v dvoch variantoch. Varianty budú dodané v spoločnej dokumentácii konceptu, pričom pre jednotlivé varianty budú spracované samostatné výkresy: komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, výkres riešenia verejného dopravného vybavenia, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb. Ostatné grafické prílohy v zmysle §12 ods. 7 Vyhlášky možno pre oba varianty spracovať spoločne, za predpokladu zachovania prehľadnosti a čitateľnosti a na základe predchádzajúcej dohody medzi objednávatelom a zhotoviteľom. V súlade s § 21 ods. 10 Stavebného zákona bude koncept riešenia UP obsahovať aj správu o hodnotení strategického dokumentu v zmysle § 9 zákona č. zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po predložení konceptu riešenia UP dôjde k jeho prerokovaniu v zmysle § 21 ods. 3 Stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný v rámci plnenia Diela poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri prerokovávaní konceptu riešenia UP a vyhodnotení vznesených pripomienok. Po vyhodnotení pripomienok spracuje Zhotoviteľ upravený koncept riešenia UP.

3.1. d/ **Štvrtá etapa** - Spracovanie návrhu UP podľa ustanovenia § 11 a 13 Stavebného zákona a podľa ustanovenia § 12 Vyhlášky a v súlade so súborným stanoviskom spracovaným podľa § 21 ods. 7 Stavebného zákona a § 14 Vyhlášky. Zhotoviteľ v rámci tejto etapy spracuje podklady na preskúmanie návrhu UP v zmysle § 25 Stavebného zákona a § 15 Vyhlášky. Po preskúmaní návrhu UP v zmysle § 25 Stavebného zákona spracuje Zhotoviteľ upravený návrh UP.

3.1. e/ **Piata etapa** - Spracovanie čistopisu UP po schválení návrhu UP obecným zastupiteľstvom obce Horný Vadičov v súlade s § 2 ods. 4 Vyhlášky.

- 3.5. Spôsob vypracovania predmetu zmluvy:

- podľa čl.3.1/a - textová plus grafická časť v troch vyhotoveniach - tlačová forma a v jednom elektr. vyhotovení –pdf formát na CD-ROM/USB,
- podľa čl.3.1/b - textová plus grafická časť v troch vyhotoveniach - tlačová forma a v jednom elektr. vyhotovení - pdf formát na CD-ROM/USB,
- podľa čl.3.1/c - textová plus grafická časť v štyroch vyhotoveniach - tlačová forma a v jednom elektr. vyhotovení – pdf formát na CD-ROM/USB.
- podľa čl.3.1/d - textová plus grafická časť v štyroch vyhotoveniach - tlačová forma a v jednom elektr. vyhotovení – pdf formát na CD-ROM/USB.
- podľa čl.3.1/e - textová plus grafická časť v štyroch vyhotoveniach - tlačová forma a v jednom elektr. vyhotovení – pdf formát na CD-ROM/USB.

3.6. Na požiadanie obstarávateľ dodá ďalšie vyhotovenia za osobitnú úhradu.

3.7. Obstarávateľská činnosť a prípadné Posúdenie vplyvov koncepcie ÚPD obce na životné prostredie nie je predmetom tejto zmluvy a zabezpečuje ju Obec prostredníctvom povereného obstarávateľa.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čl. 3.1. tejto zmluvy stanovené predmety plnenia dodá v nasledovných termínoch:

- a/. Spracovanie prieskumov a rozborov podľa článku 3 bod 3.1. a/ tejto Zmluvy v lehote do 90 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
 - b/. Spracovanie návrhu zadania podľa článku 3. bod. 3 písm. b) tejto Zmluvy v lehote do 60 pracovných dní odo dňa ukončenia Prvej etapy podľa článku 3. bod. 3.1. a/ tejto Zmluvy.
 - c/. Spracovanie upraveného zadania podľa článku 3. bod. 3.1. b/ tejto Zmluvy v lehote do 30 pracovných dní odo dňa odovzdania vyhodnotenia pripomienok k návrhu zadania.
 - d/. Spracovanie čistopisu zadania podľa článku 3. bod. 3.1. b/ tejto Zmluvy v lehote do 15 pracovných dní odo dňa schválenia zadania.
 - e/. Spracovanie konceptu riešenia UP podľa článku 3. bod. 3.1. c/ tejto Zmluvy do 90 pracovných dní od schválenia zadania.
 - f/. Spracovanie upraveného konceptu riešenia UP podľa článku 3. bod. 3.1. c/ tejto Zmluvy do 30 pracovných dní od vyhodnotenia pripomienok z prerokovania konceptu riešenia UP v zmysle § 21 ods. 3 Stavebného zákona.
 - g/. Spracovanie návrhu UP podľa článku 3. bod 3.1. d/ tejto Zmluvy do 90 pracovných dní po obdržaní súborného stanoviska.
 - h/. Spracovanie upraveného návrhu UP podľa článku 3 bod 3.1. d/ tejto Zmluvy do 30 pracovných dní od posúdenia návrhu UP.
 - i/. Spracovanie čistopisu návrhu UP podľa článku 3 bod 3.1. e/ tejto Zmluvy do 30 pracovných dní od oznámenia o schválení návrhu.
- (ďalej len „Termín realizácie Prác “).

4.2. Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia obstarávateľa, dohodnutého v tejto zmluve. Predmet plnenia je splnený riadnym a včasným odovzdaním predmetu zmluvy.

Čl. 5. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

5.1. Obstarávateľ sa zaväzuje v rámci svojho spolupôsobenia na vyžiadanie poskytnúť zhotoviteľovi projektovú a územnú dokumentáciu týkajúcu sa územia obce – vydané ÚR a SP od r. 2019, sprístupniť mapové dielo z k. ú. obce, sprístupniť všetky informácie (podklady k technickej infraštruktúre, BPEJ, lesné dielce a pod.), pokiaľ sú mu známe o veciach ovplyvňujúcich riešenie v termíne do 30 dní od vyžiadania.

5.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od obstarávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil obstarávateľa a ten na ich použití trval.

Čl. 6. Cena plnenia a platobné podmienky

6.1. Cena predmetu plnenia sa na jednotlivé etapy predmetu plnenia stanovuje takto:

3.1.a/ Prvá etapa - Prieskumy a rozbor pre ÚPN	2 835,00	Eur + DPH,
3.1.b/ Druhá etapa - Spracovanie návrhu zadania	2 835,00	Eur + DPH,
3.1.c/ Tretia etapa - Spracovanie konceptu riešenia UP	5 670,00	Eur + DPH,
3.1.d/ Štvrtá etapa - Návrh ÚPN	5 670,00	Eur + DPH,

Cena spolu bez DPH: 18 900,00 Eur;
DPH 20%: 3 780,00 Eur;
Cena celkom vrátane DPH: 22 680,00 Eur.

- 6.2. Faktúry budú vystavená po odovzdaní a prevzatí príslušnej etapy predmetu zmluvy so splatnosťou 30 dní.
- 6.3. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane obstarávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované k dňu zrušenia či odstúpenia fakturovať obstarávateľovi vo výške úmernej stupňu rozpracovanosti podielom z dohodnutej ceny.

Čl.7. Záručná lehota a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený v súlade so zmluvou o dielo a s platnou legislatívou.
- 7.2. Počas záručnej lehoty v trvaní 2 roky bude mať ÚPN-O vlastnosti a zásady riešenia požadované obstarávateľom.
- 7.3. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia ÚPD obcou. Počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť alebo doplniť vady požadované obstarávateľom.

Čl.8. Zodpovednosť za nedostatky

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré majú jednotlivé časti diela v čase jeho odovzdania obstarávateľovi. Za nedostatky, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 8.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých obstarávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu obstarávateľa upozornil, ale ten na ich použití trval.
- 8.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné nedostatky diela odstrániť najneskôr do 10 dní po uplatnení reklamácie obstarávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
- 8.4. Prípadnú reklamáciu nedostatkov diela je obstarávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po zistení nedostatkov v písomnej forme.

Čl.9. Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 9.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, obstarávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 V prípade omeškania obstarávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Čl.10. Ukončenie Zmluvy

- 10.1. Táto Zmluva zanikne:
- a/. splnením práva povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - b/. písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - c/. písomným odstúpením niektorej Zmluvnej strany, z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku,
 - d/. písomnou výpoveďou Objednávateľa.
- 10.2. Obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
- a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 3 mesiace,
 - b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce chybné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o nedostatky, na ktoré bol zhotoviteľ obstarávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy prestal vykonávať práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.

- 10.3. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane, (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila v zmysle bodu 10.2., pokiaľ v odstúpení od Zmluvy nie je uvedený iný dátum.
- 10.4. Objednávateľ je oprávnený Zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu, s výpovednou dobou jeden (1) mesiac, ktorá začína plynúť od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keď sa Zhotoviteľ o výpovedi dozvedel alebo mohol preukázateľne dozvedieť.
- 10.5. V prípade zániku Zmluvy v zmysle tohto článku má Objednávateľ nárok, aby mu Zhotoviteľ v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa ukončenia Zmluvy odovzdal Dielo v stave, v akom sú rozpracované ku dňu zániku tejto Zmluvy, čo Zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, pretrvávajú aj po ukončení tejto Zmluvy.

Čl.11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ týmto udeľuje súhlas, aby obec Horný Vadičov spracovala a zverejnila údaje v zmysle zákona č.546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. OZ v znení neskorších predpisov.
- 11.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v tejto zmluve v zmysle §7 ods.1/ a 2/ zákona č.428/2002 a ich uložením a likvidáciou v súlade s platným poriadkom.
- 11.3. Zmluvné strany primerane upravia túto zmluvu dodatkom uzatvoreným súlade s § 18 zákona NRSR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pokiaľ priebeh spracovania a prerokovania preukáže potrebu zmien termínov, obsahu či hĺbky spracovania. K návrhu dodatku ku zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku.
- 11.4. Odovzdaním diela nadobudne objednávateľ právo ďalej používať dielo. Teda výsledky súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy sú bezvýhradným vlastníctvom Objednávateľa, a to od okamihu ich vyhotovenia.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výsledky, ani podklady poskytnuté Objednávateľom, súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy neposkytne bez súhlasu Objednávateľa tretej osobe. Pre svoje potreby Zhotoviteľ môže využiť tieto výsledky alebo podklady po písomnom súhlase Objednávateľa.
- 11.6. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 11.7. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom.
- 11.8. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

v dňa
H. Vadičov 2.8.2023

v dňa
Bratislava 26.07.2023

OBEC HORNÝ VADIČOV
023 45 HORNÝ VADIČOV

Obstarávateľ

Zhotoviteľ

O B E C N Ý U R A D V Hornom Vadičove		
Došlo dňa: 02 AUG. 2023		
Číslo: Ocú - 228/2023 - 003	Skart. znak a lehota: 7p21	
Prílohy:	Ukl. znak: 20	Referent: SJ